

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 624/2542 บริษัท บางกอก สห ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัท คา ร้ไก้เอ็กชเพรส เซอร์วิส จำกัด
กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 41

คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์เพียง 75,703.73 บาท ซึ่งไม่เกินสอง
แสนบาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่
2 เป็นผู้ขนส่งอื่นซึ่งตกลงรับขนส่งสินค้าแบบ CY/CY โจทก์ไม่น่าสืบว่าสินค้าได้สูญหาย
ระหว่างอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ส่งมอบตู้สินค้าพิพาทให้การทำเรือ
แห่งประเทศไทยตู้สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย แสดงให้เห็นว่าสินค้าในตู้สินค้าไม่มี
โอกาสสูญหายระหว่างจำเลยที่ 2 ทำการขนส่ง กรณีไม่อาจถือว่า สินค้าพิพาทสูญหาย
ไประหว่างอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดตามมาตรา 39 ประกอบ
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนส่งของทางทะเลพ.ศ. 2534 โจทก์อุทธรณ์ว่า
สินค้าที่พิพาทได้สูญหายไปในช่วงการขนส่งซึ่งอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 ผู้
ขนส่ง จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ตามมาตรา 39 วรรค

สอง,43,44,45,52 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 เป็น
อุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นเพื่อนำไปสู่ปัญหา
ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์ของโจทก์มานั้นจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 75,703.73
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1
และที่ 3 เป็นเพียงตัวแทนผู้ขนส่งหรือผู้ขนส่งอื่น ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
การรับขนของทางทะเลพ.ศ. 2534 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ส่วนจำเลยที่ 2 เป็น
ผู้ขนส่งอื่น แต่โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าสินค้าพิพาทได้สูญหายในระหว่างอยู่ใน
ความดูแลของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 39 ประกอบมาตรา
44 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2

ศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีนี้มี
ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์เพียง 75,703.73 บาท ซึ่งไม่เกินสองแสนบาท
จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ. 2539 ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่
2 เป็นผู้ขนส่งอื่นซึ่งตกลงรับขนส่งสินค้าแบบ CY/CY โจทก์ไม่น่าสืบว่าสินค้าได้สูญหาย
ระหว่างอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ส่งมอบตู้สินค้าพิพาทให้การทำเรือ
แห่งประเทศไทย ตู้สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย แสดงให้เห็นว่า สินค้าในตู้สินค้าไม่มี
โอกาสสูญหายระหว่างจำเลยที่ 2 ทำการขนส่ง กรณีไม่อาจถือว่าสินค้าพิพาทสูญหาย
ไประหว่างอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 39 ประกอบ
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนส่งของทางทะเล พ.ศ. 2534 ที่โจทก์อุทธรณ์
ว่า สินค้าที่พิพาทได้สูญหายไปในการขนส่งซึ่งอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2
ผู้ขนส่ง จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้อง ตามมาตรา 39
วรรคสอง, 43, 44, 45, 52 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนส่งของทางทะเล พ.ศ. 2534
นั้นเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นเพื่อนำไปสู่
ปัญหาข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์ของโจทก์มานั้นจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัยให้

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้โจทก์ทั้งหมด

(ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ